



НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91

E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від 02.05.2024 р. № 14578/2-17-24

На № _____ від _____

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
УКРАЇНА, 80700, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ.,
ЗОЛОЧІВСЬКИЙ Р-Н, МІСТО ЗОЛОЧІВ,
ВУЛ.КОНОВАЛЬЦЯ Є., БУДИНОК 48
код в ЄДРПОУ 01996272

ПРЕТЕНЗІЯ

на суму -209 829,02 грн.

Між Національною службою здоров'я України (далі – Замовник або НСЗУ) та **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**, код в ЄДРПОУ 01996272 (далі – Надавач) було укладено договір № 0000-2E1P-M000 про медичне обслуговування населення з програмою медичних гарантій від 16.04.2021 (далі – Договір).

Згідно з пунктом 8 Договору Надавач зобов'язувався надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а Замовник зобов'язувався оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

Частиною другою пункту 16 Договору передбачено, що Замовник має право перевіряти повноту та достовірність відомостей про надані медичні послуги згідно з цим договором відповідно до інформації, що міститься в системі.

Крім цього, пунктом 6 частини першої статті 7 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” та підпунктом 5 пункту 4 Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1101 на НСЗУ покладено обов'язок здійснювати заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій.

До таких заходів належить, зокрема, проведення верифікації відповідно до пункту 27 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров'я» (далі - Порядок), які спрямовані на

забезпечення точності та достовірності інформації у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я.

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 Порядку (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 348 від 15.04.2020) верифікація – комплекс заходів з порівняння, встановлення відповідності та підтвердження відомостей, що містяться в реєстрах центральної бази даних, з відомостями, що містяться в тих самих або інших реєстрах центральної бази даних або інших державних інформаційних ресурсах, а також відомостями, одержаними, зокрема шляхом електронної взаємодії, від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є володільцями та/або розпорядниками таких відомостей, відомостей, одержаних у результаті заходів з моніторингу виконання умов договорів та перевірки НСЗУ дотримання надавачами медичних послуг вимог, установлених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення, і договорами про медичне обслуговування населення, іншими даними.

Протягом 2021-2023 років до НСЗУ надходила інформація за період дії Договору у 2-4 кварталах 2021 року (**Додаток 1, Підстави для перерахунку_01996272**):

1. Про смерть пацієнтів від органів державної реєстрації актів цивільного стану (далі у Додатку 1 - «ID пацієнта, що є померлою особою»);

2. Про внесення в центральну базу даних електронної системи охорони здоров'я записів стосовно одного пацієнта з декількома чинними деклараціями про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі у Додатку 1 – «ID пацієнта з декількома чинними деклараціями»).

3. Про припинення трудових відносин з лікарем, який надає первинну медичну допомогу, зазначеним в декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі - лікар), та Надавачем або фізичною особою-підприємцем, що має господарські відносини з Надавачем, або припинення господарських відносин між Надавачем або фізичною особою-підприємцем, що обраний(а) лікарем, або про смерть лікаря (далі у Додатку 1 – «ID лікаря ЗОЗ, стосовно якого є розбіжності між датою звільнення та деактивацією запису в ЦБД ЕСОЗ»).

Таким чином, в результаті проведення НСЗУ верифікації та проведення перерахунків Замовником встановлено, що за період дії Договору, Надавачу було надміру сплачено кошти в сумі **-209 829,02 грн (Додаток 2, Розрахунок суми претензії_01996272)**. Для визначення суми надміру сплачених коштів застосовано наступний підхід: за кожен звітний період 2020 року здійснено співставлення фактично сплачених сум за звітний період та розрахованих відкорегованих сум за відповідні звітні періоди з урахуванням даних підстав для перерахунку; отримані різниці було додано та отримано суму надміру сплачених коштів.

Сума вказана у цій претензії, що підлягає до повернення, не стягувалася у попередніх періодах.

Виходячи з норм статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання мають виконуватися сторонами належним чином згідно з умовами договору, вимогами кодексів та інших актів законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту чи інших вимог, які традиційно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх необхідних заходів для належного виконання нею зобов'язань.

Частиною другою статті 193 Господарського кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до частини першої статті 202 Господарського кодексу України та статті 599 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Зважаючи на вищенаведене, закінчення строку дії Договору, виконання якого здійснено тільки однією стороною, не припиняє зобов'язальних правовідносин сторін та не звільняє другу сторону Договору від відповідальності за невиконання нею свого зобов'язання.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтею 526 Цивільного кодексу України, частиною другою статті 193 та частиною першою статті 202 Господарського кодексу України, НСЗУ просить **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ** виконати свої зобов'язання за Договором належним чином та повернути на рахунок НСЗУ надміру сплачені кошти в розмірі **-209 829,02** грн (двісті дев'ять тисяч вісімсот двадцять дев'ять гривень 2 коп).

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 222 Господарського кодексу України претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено цим кодексом або іншими законодавчими актами.

Наголошуємо, що у разі невиконання вимоги, викладеної у цій претензії, або залишення її без відповіді, Замовник буде змушений звернутися до суду за захистом порушених прав і законних інтересів держави у порядку позовного провадження із віднесенням на Надавача усіх витрат, пов'язаних із судовим врегулюванням спору.

Додатково інформуємо, що частиною першою статті 4 Закону України «Про судовий збір» визначено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (на 01.01.2024 прожитковий мінімум для працездатних осіб становить - 3028 грн), в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

За подання до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана юридичною особою встановлена ставка судового збору у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до частини четвертої статті 222 Господарського кодексу України до претензії додані документи, які відсутні у Надавача.

Реквізити для сплати:

Отримувач:

Національна служба здоров'я України

Рахунок: UA448201720343180002000063754

Банк: ДКСУ у м. Києві

Код ЄДРПОУ: 42032422

Призначення платежу: повернення надміру отриманих коштів у 2-4 кварталах 2021 року за Договором № 0000-2E1P-M000 від 16.04.2021

Додатки:

1. Підстави для перерахунку_01996272 в 1 прим.
2. Розрахунок суми претензії_01996272 в 1 прим.

Голова



Наталія ГУСАК